



رقم الصفحة : ١
تاريخ الصك : ١٤٤٢/٠٦/٢٨

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
دائرة الاحوال الشخصية الاولى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى دائرة الاحوال الشخصية الاولى وبناء على القضية رقم ٣٨٦٩٠٣١٢ وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦ هـ

أطراف القضية

الإسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية	صفته بالاستئناف
طلال غازي أحمد زيني	الهوية الوطنية	١٠٥٥٢٢٠٩١٥	سعودي	المدعي	مستأنف ضده
أحمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٣٩	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
اسامه أحمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
عدنان أحمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده

الوقائع

فلدينا نحن قضاة دائرة الاحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة قاضي استئناف / نايف بن عبدالله النافع رئيساً قاضي استئناف إبراهيم بن عبدالله الأحمد عضواً قاضي استئناف / خالد بن عبدالعزيز الحسين عضواً حضراً المستأنف وكالة سليمان بن صالح الخميس سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم 1046990071 بالوكالة رقم 391107407 وتاريخ 19 / 7 / 1439 هـ عن طلال بن غازي بن أحمد زيني سعودي الجنسية بالرقم 1055220915 وحضر المستأنف ضده عدنان بن أحمد زيني سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم 1017092733 وحضر عن بعد وائل بن جبر الغامدي بالسجل المدني رقم 103816076 بوكالته عن أسامه بن أحمد زيني بالرقم 40340006 وتاريخ 27 / 2 / 1440 هـ الصادرة من كتابة عدل الثانية من محافظة جدة بما أن وقائع هذه القضية قد أوردتها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار ، وتتلخص في أن المدعي يطلب مانصه (إلغاء الوصية المثبتة بالصك رقم 229014721194320022 وتاريخ 12 / 2 / 1432 هـ) وبعد النظر أصدرت فيها حكمها القاضي بما نصه (رددت دعوى المدعين وبذلك حكمت).... وبعد أن تسلم المستأنفون وهم المدعون والمدعى عليه عدنان أحمد زيني نسخة من الحكم تقدموا بمذكرتين اعتراضيتين بتاريخ 9 / 5 / 1442 هـ وأحيلت لهذه الدائرة بتاريخ 1/6/1442 ، وطلب المستأنف المدعى عليه عدنان زيني (إلغاء القرار برد الدعوى والقضاء مجدداً بعدم صحة الوصية المقدمة من أخي المدعى عليه اسامة والحكم للمدعين بحق الثلث في تركه جدهم الشيخ أحمد زيني مع إلزام المعارض ضده بتسليم الحصة الموصى بها لورثة شقيقنا غازي أحمد زيني) لأسباب تتلخص فيما يلي (1) بتاريخ 10 / 5 / 1438 هـ توفي والدي الشيخ / أحمد زيني رحمه الله عليه وكان قد أوصى حال حياته هو في كامل صحته لأبناء شقيقي / غازي المتوفى في حال حياة والدي بحصة قدرها ثلث تركته وفقاً للثابت بالوصية والمرفقة لفصيلتكم والمقدمة من المدعين والموضح بها تفصيلاً لثبوت حق أولاده أخي / غازي شرعاً في هذه الوصية 2. حيث أنني قد طالبت شقيقي المعارض ضده / أسامه أحمد زيني بتنفيذ وصية الشيخ / أحمد زيني رحمه الله المقدمة من المدعين لصحتها إلا أنه رفض ذلك دون سند شرعي كما رفض إثبات الوصية ضمن حصر الإرث على الرغم من علمه يقيناً بالوصية ولم يثبت أي وصية أخرى في حينه 3. ولما كان المعارض ضده يطالب بتنفيذ وصية أخرى وهي الوصية محل الطعن بعد صحتها في الدعوى المنظورة أمام فصيلتكم وذلك لإنكار الوصية السابقة والمرفقة في المستند رقم (1) رغبة منه في ضياع حقوق المدعين أبناء شقيق موكلي غازي أحمد زيني والتي أنشأها بوكالته عن والدي رحمه الله وهذا الوكالة قد تم إصدارها ووالت في صحة وعقلية لا تسمح له بإصدارها في هذا التوقيت وقد صدر حكم بإقامة ولي على قاصر عقلاً على والدي في ذلك الوقت 4. وحيث أن الوصية المقدمة من المعارض ضده / أسامه زيني وهو من أقامها بموجب وكالة صدرت عن مورثنا الذي أثبتت كافة التقارير الطبية أنه لم يكن في حالة تسمح له بإجراء وكالة أو إجراء تصرف لأنه يحتاج إلى إقامة وصى نظراً لكبر سنه وخرفته وأن استناد الدائرة الحاكمه لتقرير طبي نظر في الدعوى السابقة والتي تم نقض حكمها وبالتالي لا يجوز للدائرة الاستناد إلى هذا التقرير كمبرر للقضاء برد الدعوى 5. وحيث أن والدي الشيخ / أحمد زيني حال حياته وفي حضوري أولاد أخي غازي وشقيقي المعارض قد أوصى لهم بالثلث في تركته ثم يأتي المعارض ضده ليقدم وصية جديدة اصططنعها بيده ووثقها بوصفة وكيلاً عن والدي بموجب وكالة صدرت ممن ليس له أهلية إصدار الوكالة بزعم اشراك أولاده دون وجه حق في نصيب أولاد أخيه المتوفى الأمر الذي حدى بهم إلى الالتجاء لفصيلتكم للقضاء بصحتها الوصية المقدمة من المدعين بحقهم في ثلث تركه جدهم والحكم بمقتضاها على النحو الشرعي وتسليمهم نصيبهم المستحق على النحو اللازم 6. وحيث أن الاعتراض على الحكم بالاستئناف يعيد النظر في موضوع القضية بالكامل ولما كان المعارض يقر بثبوت حق أولاد الأخ في الوصية التي أوصى بها والدنا الشيخ / أحمد زيني رحمه الله) كما طلب المستأنف وكالة سليمان الخميس (قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً وفتح باب المرافعة والحكم بإبطال الوصية لوقوعها في وقت خرف الموصي) لأسباب تتلخص فيما يلي / (أولاً: استدلت فضيلة ناظر القضية لحكمه بما ورد في تقرير الشؤون الصحية بجدة وسبب لذلك بقوله (ورودت الإفادة بموجب الخطاب رقم 19511 وتاريخ 8/6/1432 هـ والمتضمن أن الموصي قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج إلى تعيين قيم فإن هذا لا يقوى على معارضة التقرير الصادر من ذوي الخبرة) وهذا التسبب من فضيلة ناظر القضية غير صحيح وفي غير محله ولا يجوز لفصيلته نظاماً الاستناد على تقرير كان أساساً لحكم منقوض من محكمة الاستئناف ثانياً: جعل فضيلة ناظر القضية التقرير الصادر من الشؤون الصحية بجدة برقم 37853 وتاريخ 10 / 7 / 1441 هـ أساساً له في الحكم بصحة الوصية وصحة الموصي العقلية وهذا غير صحيح وذلك لأن الموصي رحمه الله لم يتم تشخيص حالته العقلية في خمس وقائع: ثبت في أربع منها أنه





رقم الصفحة : ٢
تاريخ الصك : ١٤٤٢/٠٦/٢٨

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
دائرة الأحوال الشخصية الأولى

مصاب بالخرف ويحتاج إلى قيم وهي على النحو التالي /1- الواقعة الأولى التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بتاريخ 13/12/1431 هـ والمبني على خطاب فضيلة القاضي إبراهيم اللحيدان الكتابة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة و المرفق بخطاب المستشفى رقم 767 يف 13/1432/2 هـ ونصه (يعاني من قصور الإدراك وضعف في الذاكرة وقصور في التركيز وشرود للذهن كما أنه يعاني من رجفان بأيدي وجمود بتعابير الوجه مع اضطراب بالخطوات وعدم قدرته على السير إلا بمساعدة شخصين. 2- الواقعة الثانية شخوص فضيلة القاضي إبراهيم اللحيدان على حالة الموصي بتاريخ 18/2/1423 هـ بحضور الموظف بدائرة القضائية السادسة والعشرين بالمحكمة العامة بجدة وتم تدوين ذلك بمحضر القضية ونصه (وحيث سبق في يوم السبت الموافق 18/2/1432 هـ حضور الأب أحمد زين والجلوس معه منفرداً وكان مقعداً على كرسي متحرك بحضور الموظف عبداهل أحمد الغامدي وجرى مني الحديث معه فوجدت أنه مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك لأشياء ماضية). 3- الواقعة الثالثة شخوص فضيلة القاضي صالح الزايدي وذلك وفقاً لما هو مرصود في الصحيفة التاسعة من الصك رقم 34281449 وتاريخ 26/7/1434 هـ ونص الحاجة منه (وظهر لي أنه كبير في السن ومقعّد وضعيف الذاكرة ويحتاج إلى إقامة قيم ، وللبيان تم إعداد هذا المحضر) وذلك وفقاً لما هو مضبوط في صك الولاية رقم 4 34281449 - الواقعة الرابعة قررت الدائرة التاسعة بالمحكمة العامة بجدة تشكيل لجنة من ثلاث أطباء بمشاركة مستشفى الأمل و مستشفى الصحة النفسية بجدة كما جاء في الصك رقم 34281449 وتاريخ 26/7/1434 هـ ونص تقرير اللجنة (وبمعاينة حالة المذكور أعلاه وبالإطلاع على ملفه الطبي والفحوصات الطبية والنفسية والتقارير الصادرة بحقه تقرر ما يلي : أن المذكور يعاني من تدهور في القدرات العقلية المعرفية وتشخصت حالته / عنه شيخوخة بدرجة شديدة مع جلطة دماغية وعليه ترى اللجنة / أن المذكور يحتاج إلى إقامة ولي عليه يرعى شؤونه). وحيث إنه ثبت خرف الموصي في أربع تشخيصات اثنين منها من قضاة واثنين من أطباء أهل الاختصاص ، وتقرير مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز والقاضي اللحيدان متقدم تاريخاً عليه ناظر القضية مما ورد في تقرير مستشفى الصحة النفسية ، لذا كان يجب على فضيلة ناظر القضية طرح هذا التقرير وعدم الالتفات إليه لمخالفته التقارير السابقة ومخالفته ما عينه أصحاب الفضيلة القضاة ثالثاً : ذكر فضيلة ناظر القضية في تسبيب الحكم ما نصه (ونظراً لوجود الفارق الزمني المؤثر بين تاريخ صدور التقرير الطبي ووبين نقض الحكم من الدائرة السادسة والعشرين وإثبات القصور العقلي بأحمد عباس زين لدى الدائرة التاسعة... ولتعارض البيانات والتقارير...) هذا التسبيب غير صحيح وفيه إغفال لثبوت القصور العقلي للموصي ابتداءً قبل التقرير الذي استندت عليه الدائرة وذلك في تقرير مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة المبني على خطاب المحكمة ، وكذلك فيه إغفال لما دونه القاضي إبراهيم اللحيدان ، والصحيح أنه ثبت خرف الموصي مستصحب من صدور أول التقارير وهو تقرير مدينة الملك عبدالعزيز ومعاينة القاضي إبراهيم اللحيدان للمني عنه ، وورود خطأ بأحد بتقرير الصحة النفسية لا ينفي ذلك لثبوت خطأ التقرير بعد إعادة تشكيل اللجنة من عدة مستشفيات بمشاركة الصحة النفسية والذي أثبت الخرف وصحة الأساس الذي أقيم عليه الطلب الإنهائي بالحجر على الموصي ، فالفارق الزمني غير موجود وليس حجة على عدم خرف الموصي ابتداءً. رابعاً : سبب فضيلة ناظر القضية لحكمه بقوله (ولتعارض البيانات والتقارير كما هو ظاهر ولأنه عند التعارض يصار إلى الترحيح ولأن الأصل هو صحة الوصية المثبتة لدى الدائرة ولا يصار إلى غيره إلا بدليل مثله أو أقوى منه) ، ما ذكره فضيلة ناظر القضية غير صحيح من وجود تعارض للبيانات وذلك لأنه كان يجب على فضيلة ناظر القضية طرح وعدم الأخذ بالتقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية بجدة لثبوت خطئه. خامساً : قصرت الدائرة في إجراءاتها فلم تدخل المستحقين للوصية المطالبين بالغائها وهم : جميع الأحفاد الذكور والأثاث بالتساوي ، والمتعين إدخالهم في الدعوى وسؤالهم عن الاستحقاق وعن حال الموصي وقت الوصية لأنهم يعرفون ذلك وإجراء الوجه الشرعي تجاه ذلك. سادساً : وجود العيب في إجراءات الوكالة التي أثبتت بموجبها الوصية المعارض عليها ، وهذا مع تأكيدنا على الخرف في وقت التوكيل بالوصية إلا أن العيب في الإجراءات حاصل لكون الوصية أثبتت بموجب وكالة رقم 11902 وتاريخ 8/2/1432 هـ وقام بتدوينها كاتب العدل عبد الوهاب القرني في منزل أسامة زيني وليس في كتابة العدل ، ولم يكن خروج كاتب العدل وفق النظام حيث أقر الشاهد إسماعيل مسيح في ص 21 من الصك أنه حضر لمنزل أسامة زيني وأن الوكالة دونت في البيت وليس في كتابة العدل وأن أسامة زيني هو من كان يتكلم وأنه لم يسمع أحمد زيني لكون صوته كان منخفضاً وصادق وكيل أسامة على كل ذلك ، وخلاصة القول : أن كاتب العدل زعم في وكالته أن أحمد زيني حضر عنده والشاهد وكييل أسامة زيني أقروا أن الوكالة كتبت في البيت وليس في سجلات كتابة العدل استئذان رسمي لضبط الوكالة في المنزل وحيث أخفى كاتب العدل ذلك فأحسن الأحوال أنه فعل ذلك مجاملة لصاحب المنزل (المدعى عليه أسامة زيني) فلا تقبل شهادته ولا ضبطه مثل هذه الوثيقة التي تجلب النفع لأولاد صاحب المنزل الذي أكله وجالسه فالمتعين رد إجراء كاتب العدل بأكمله لمخالفته الشرع والنظام. سابعاً : أفيد فضيلتكم أن الثابت هو خرف الموصي وأن هذا الخرف مستمر من ثبوته بتاريخ 12/12/1431 هـ بموجب التقرير الطبي الصادر من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة إلى حين وفاة الموصي ولم يتغير شيء وهو أساس تقديم دعوى الحجر بتاريخ 1/1/1432 هـ بالقيدر رقم 305/31 لدى المحكمة العامة بجدة والوصية اللاحقة لهذا التاريخ غير صحيحة وقد ذكرنا أدلة ذلك بالمرافعة من التقارير الطبية وإفادات القضاة وشهود الحال وضعف تصرفات المنهي فتحيل عليها لكي لا تظليل ، ونزيد بما يلي 1: إقرار الوارث عدنان زيني بعدم صحة هذه الوصية حيث حضر في الدعوى بصفته مدعى عليه يرث النصف من الموصي وقرر أن الوصية المنهى بها غير صحيحة ، وأن الصحيح هي الوصية التي كتبها الشيخ عبد الملك بن ديهيش والمتضمنة جعل الثلث لأبناء أخيه غازي زيني ، وأما الوصية التي اصطنعها أسامة فهي تجعل الثلث لمشاعا بني أولاد غازي وأولاد أسامة وأولاد عدنان ، وحيث إن إقراره هنا هو على خلاف مصلحته ويجر عليه ضرراً وليس له في مصلحه حيث أنه يحرم أولاده من الاستحقاق ويثبت بموجبه الوصية السابقة لموكلي ورغم ثبوت هذا الإقرار بموجب إفادة وكيله إلا أن المدعى عليه عدنان حضر في الجلسة السابقة لموكلي ورغم ثبوت هذا الإقرار بموجب إفادة وكيله إلا أن المدعى عليه عدنان حضر في الجلسة الأخيرة وقرر ما ذكرناه وكلبنا إعادة ضبطه من ناظر القضية في الجلسة المتلفزة إلا أن ذلك لم يحصل ويمكن للدائرة الرجوع للجلسة واستماع إفادة المدعى عليه عدنان بلسانه 2. أن دعوى الحجر سابقة على طلب إثبات الوصية حيث أحيل طلب إثبات الوصية للمحكمة العامة بجدة برقم 3331 في 8/2/1432 هـ بينما أحيل طلب إقامة الولاية على أحمد زيني برقم 305/32 في 1/1/1432 هـ وبناءً عليه فإن الاختصاص في إثبات الوصية ونفيها ينعقد أساساً لقاضي الولاية لكون الوصية فرع عن الأهلية وحيث انتهت الولاية بحكم بات بعدم الأهلية مفصحة في الحكم على صحة الطلب المقدم في 1/1/1432 هـ فيتعين إبطال الوصية شرعاً ونظاماً 3. أن المنهي في الوصية ذكر في انهائه أن موكلتي أوصي بوصية مكتوبة بشهادة إسماعيل مسيح وبسماع شهادته الشاهد أقر أنه لم يسمع أحمد زيني بل سمع أنه أسامة وبناءً عليه فإنه استبان عدم صحة شهادة الشاهد الذي أنهى بموجب شهادته فتعين إبطال الوصية 4. أن قرائن الأحوال شاهده على صحة دعوى موكلتي بإضافة على ما ذكر في المرافعة فإن لا يتصور أن رجلاً راشداً تقام عليه دعوى ولاية ثم يعتمد إلى تغيير وصيته عن طريق وكالة مكتوبة في المنزل بل الذي يشهد له العرف والعادة أن يقوم هذا الرجل الرشيد العاقل بالحضور إلى المحكمة بنفسه وإثبات أهليته وتعديل وصيته بنفسه لكنه وكل وكيله لتعديل الوصية بالطريقة التي أشرنا إليها ثم أحضر إلى ناظر قضية الولاية ولم يتبين رشده بل تبين أنه غير مدرك لأشياء كثيرة ، وبعد هذا لم يحضر في جلسات المحاكم بل وللاطباء إلا تحت ضغط القوة الجبرية على ولده أسامة فهل ترك هذه القرائن التي هي بمنزلة البيئات لأجل ما سبب به ناظر القضية 5- أن المدعى عليه في هذه الدعوى اثنان : عدنان زيني وهو الابن الأكبر وقد أقر بالدعوى جملة وتفصيلاً ، وأسامة زيني وهو الابن الأصغر وله مصلحة مباشرة فيما عمله من إجراءات فقد أقر أمام المحكمة أنه اشترى ملك أبيه بأربع مائة وخمسين ألف ريال وهو يساوي مائة وعشرون مليون ريال 4 بموجب إقراره وبموجب تقرير الخبير مكتب





رقم الصفحة : ٣
تاريخ الصك : ١٤٤٢/٠٦/٢٨

محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
دائرة الاحوال الشخصية الاولى

طلال أبو غزالة هو يساوي ثلاثمائة مليون رالي وثبوت الوصية يوجب تسليم الثلث للمستحقين وإنفاذ هذا الإجراء كان قبل تاريخ الوصية وهو دليل على عدم الأهلية أيضا . ثامنا : خلا الحكم عن مناقشة ما ذكرناه من أنه مع عدم التسليم بالأهلية فإن حكم القاضي بالأهلية يقتضي إبطال الوصية برجوع المنهي عنه حيث قدمنا الورقة التي بصم عليها المنهي بشهادة ابنه عدنان أنه لم يغير وصيته الأولى لأبناء ابنه غازي وأنه إن كان قد أثبت شيء على لسانه فإنه يرجع عنه وبطله ويعود إلى ما أوصى به سابقا من جعل الثلث لأولاد ابنه المتوفى غازي زني ، وقد ترك ناظر القضية الجواب عن هذا ومناقشته فالوصية إن صححت لما بطله القاضي من الأهلية بطلت بموجب هذا الإقرار وكل مستند يذكره ناظر القضية لتصحيح الوصية المطالب بالغاها ينطبق على الرجوع الذي قدمناه ويقتضي بطلانها مرة أخرى ، والتفريق بين الأمرين تناقض . ثم جرى سؤال المستأنفين أصالة ووكالة هل لدهما ما إضافة على ما ورد في لوائحهم الاعتراضية المقدمة فأجاب كل واحد منهما بقوله : لا يوجد لدي إضافة عما ورد في اللائحة الاعتراضية والصك ، كما جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل لديه إضافة فأجاب بقوله : اكتفي بما قدمت لدى محكمة الدرجة الأولى هكذا قرر ورفعت الجلسة للدراسة ، وفي جلسة تالية جرى تأمل القضية

الأسباب

وبناء على المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . أما من حيث الموضوع فبناء على الأسباب التي وردت في الحكم المستأنف مضافا إليها أن الصكوك الصادرة من الدوائر الشرعية لها حجتها المعتبرة ، وبناء على المادة الحادية والأربعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ونصها : (لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ، ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) . وبناء على المادة (80) من نظام القضاء والتي تنص على أن : (الأوراق الصادرة من كُتّاب العدل بموجب الاختصاص تكون لها قوة الإثبات ، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ، ولا يجوز الطعن فيها) . وبما أن إبطال الوصية الثانية فيه مصلحة للمدعى عليه عدنان (المنكر لها) إذ الوصية الثانية بالثلث كاملاً . أما الوصية الأولى فهي أقل من الثلث إذ هي وصية لأولاد غازي بنصيب والدهم ونصيب والدهم أقل من الثلث لوجود زوجة من ضمن الورثة ، وعليه فلا يقبل إنكاره لها ، ويؤيد ذلك المكاتبة بين وزير العدل ووزير الصحة بشأن صحة التقرير الصادر من مستشفى الصحة النفسية الذي يُعد حاسماً في موضوع الوصية ، وأما ما ورد بشأن إفادة اثنين من القضاة الذين نظروا في موضوع أهلية الموصية فقد تمت الإشارة إلى الجواب عنه في جواب المدعى عليه . كما أن إفادات القضاة لم تكن صريحة في الموضوع ويؤيد ذلك أن القاضي إبراهيم اللحيدان الذي أفاد بأن الموصي مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية هو القاضي الذي حكم برد طلب إقامة ولي على الموصي بعد ورود التقرير ولو كان يرى أنه قاصر لما جاز له الحكم بذلك ، كما لا يخفى بأن الموصي إذا كان مدركاً في زمن وغير مدرك في آخر فإن وصيته في زمن الإدراك مقبولة ، قال في شرح منتهى الإرادات : (.. وكذا المعنى عليه . فإن كان يفيق أحيانا ووصى في إفاقته صحت) . ولأن ما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى فإن الدائرة تنتهي إلى صحة الحكم المستأنف .

منطوق الحكم

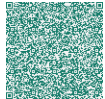
لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم رقم 421170332 وتاريخ 14/4/1442 هـ الصادر من الدائرة الثانية والعشرين بالمحكمة العامة بمحافظه جدة فيما قضى به من رد دعوى المدعين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تصديق الحكم

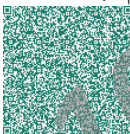
لقد اكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بتأييد المحكمة العليا بموجب القرار رقم 5130629 وتاريخ 1442/10/18

تسليم الأحكام

عبدالله عبدالووالي نامي السلي



عضو الدائرة
ابراهيم عبدالله محمد الاحمد



عضو الدائرة
خالد عبدالعزيز عبدالله ال حسين



رئيس الدائرة القضائية
نايف عبدالله نافع النافع

